

Tên Khách hàng:

đã đăng ký lúc

trên Ứng dụng Flexpay, nhập mã OTP

ký và ký kết Thỏa thuận sử dụng với Công Ty.

user:

để thực hiện đăng ký sử dụng tính năng ứng lương

từ số điện thoại đã đăng ký để xác thực đăng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỎA THUẬN SỬ DỤNG

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ nhu cầu và năng lực của các bên,

Ngày tháng năm , Chúng tôi gồm:

Khách hàng:

Số giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND/Hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại:

Email:

Mã số nhân viên:

Số Hợp đồng lao động:

Đơn vị công tác (Đối tác):

Số tài khoản ngân hàng:

Mở tại:

Sau đây gọi là “**Khách hàng**”, hoặc “**Người lao động của Đối tác**”

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Beam

Địa chỉ: Số 19, ngõ 59 đường Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 02473022268

Mã số doanh nghiệp: 0110109698

Đại diện: Ông Nguyễn Hải Vinh

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sau đây gọi là “**Công Ty**” hoặc “**Beam**”

Cùng giao kết Thỏa thuận sử dụng với những điều kiện và điều khoản như sau:

Điều 1: Giải thích từ ngữ

1. **Sản phẩm, dịch vụ của Công Ty:** bao gồm Phần mềm Ứng dụng Flexpay, Cổng thông tin điện tử tích hợp (Web Portal) và các Dịch vụ phần mềm được Công Ty triển khai tại từng thời kỳ.

2. **“Phần mềm Công nghệ thông tin”, “Phần mềm Flexpay” hay “Phần mềm”:** là chương trình máy tính do Công Ty sản xuất và cung cấp, được mô tả bằng hệ thống ký hiệu, mã hoặc ngôn ngữ để điều khiển thiết bị số thực hiện chức năng nhất định đáp ứng nhu cầu sử dụng của Đối tác và Khách hàng (Người lao động của Đối tác).
3. **Ứng dụng Flexpay:** là Phần mềm do Công Ty phát triển, sở hữu và vận hành trên các hệ điều hành Android (Google Play) và iOS (Apple Store), cho phép Khách hàng (Người Lao động của Đối tác) khởi tạo, theo dõi và quản lý yêu cầu ứng tiền lương linh hoạt thông qua Phần mềm Flexpay trên thiết bị di động có kết nối Internet bao gồm: tạo tài khoản sử dụng Ứng dụng Flexpay; đăng ký sử dụng tính năng tạm ứng tiền lương (ứng lương) trên Ứng dụng Flexpay; khởi tạo, theo dõi và quản lý các yêu cầu tạm ứng tiền lương ngay trên Ứng dụng Flexpay.

Tính năng cung cấp cho Khách hàng trên Ứng dụng Flexpay:

- Quản lý tài khoản: Mở tài khoản người dùng Ứng dụng Flexpay; xem/cập nhật/ chỉnh sửa/ thay đổi thông tin người dùng; thay đổi mật khẩu.
 - Quản lý chấm công: theo dõi số ngày công làm việc thực tế thông qua kết nối giữa Công Ty về hệ thống quản lý chấm công của Đối tác.
 - Đăng ký sử dụng tính năng Ứng lương tại Đối tác thông qua Ứng dụng Flexpay: Xem thông tin ứng lương; khởi tạo yêu cầu ứng lương; xem lịch sử ứng lương;
 - Theo dõi và quản lý toàn bộ các yêu cầu tạm ứng tiền lương (bao gồm các trạng thái: Đã gửi yêu cầu/Đã được phê duyệt/Đã được thanh toán tạm ứng/Trạng thái ứng lương (Thành công/Thất bại).
 - Cài đặt: Cài đặt ngôn ngữ hiển thị; điều khoản và điều kiện sử dụng; chính sách bảo mật; hướng dẫn sử dụng; phản hồi/hỗ trợ;...
 - Thông báo: Các thông báo của Ứng dụng Flexpay (Notification) được gửi theo thời gian thực.
 - Các tính năng khác được Công Ty phát triển và cung cấp tại từng thời điểm.
4. **Cổng thông tin điện tử tích hợp (Web Portal)** là điểm truy cập tập trung và duy nhất, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng mà Công Ty phân phối tới người sử dụng (Đối tác và Người lao động của Đối tác) thông qua một phương thức thống nhất và đơn giản trên nền tảng web.

Tính năng cung cấp cho Đối tác:

- Quản lý tài khoản doanh nghiệp: Mở tài khoản doanh nghiệp cho Đối tác (bao gồm toàn bộ các quyền xem, thay đổi, chỉnh sửa, cập nhật thông tin Đối tác trên Web Portal); thay đổi mật khẩu.
- Quản lý danh mục: Thêm nhóm (group), xem thông tin Group, xóa, cập nhật Group.
- Quản lý người lao động: Quản lý thủ công (Thêm/cập nhật thủ công, cài đặt thủ công; thêm/cập nhật theo file); quản lý đồng bộ từ hệ thống quản lý nhân sự nội bộ của Đối tác; tìm kiếm Người lao động; xem thông tin Người lao động/Cập nhật/Thay đổi thông tin Người lao động (thông tin tài khoản ngân hàng nhận lương, thông tin khác, ...); cập nhật trạng thái ứng lương của Người lao động; tiếp nhận yêu cầu tạm ứng tiền lương, theo dõi và quản lý toàn bộ các yêu cầu tạm ứng tiền lương của Người lao động. - Quản lý Profile: xem thông tin Profile.
- Quản lý đối soát: Tra cứu lịch sử đối soát; tra cứu lịch sử thanh toán; quản lý và xem/theo dõi công nợ phát sinh giữa Đối tác và Công Ty.
- Thống kê báo cáo: Xem thống kê, xem báo cáo, tải tệp (file).

- Khóa/tạm khóa có thời hạn tính năng tạm ứng tiền lương cho Người lao động của Đối tác.
- Các tính năng khác được Công Ty phát triển và cung cấp tại từng thời điểm.

5. **Đối tác:** Là tổ chức, doanh nghiệp ký Hợp đồng hợp tác với Công Ty triển khai cung cấp phần mềm thông qua Ứng dụng Flexpay và các dịch vụ phần mềm liên quan cho Người lao động của Đối tác, cho phép Người lao động của Đối tác có thể thực hiện khởi tạo, theo dõi và quản lý các yêu cầu tạm ứng tiền lương thông qua Ứng dụng Flexpay một cách nhanh chóng, thuận tiện.

6. **Khách hàng:** Là người có nhu cầu sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Công Ty cung cấp, trong đó có sản phẩm, dịch vụ phần mềm được đề cập trong Thỏa thuận này và các sản phẩm, dịch vụ khác được Công Ty cung cấp trong từng thời kỳ. Tùy từng ngữ cảnh,

Khách hàng được hiểu là Người lao động của Đối tác hoặc đơn thuần là Người sử dụng các sản phẩm, dịch vụ cho Công Ty cung cấp.

7. **Người lao động của Đối tác:** Là các cá nhân có ký Hợp đồng lao động còn hiệu lực với Đối tác và được trả lương, chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của Đối tác.

8. **Thỏa thuận sử dụng:** Là thỏa thuận giữa các Bên về việc sử dụng Phần mềm, Dịch vụ Phần mềm của Công Ty và các tính năng được Công ty/Đối tác triển khai hợp tác tại từng thời kỳ.

9. **Kỳ hạn trả lương:** Là khoảng thời gian được ghi trong Hợp đồng lao động giữa Người lao động của Đối tác và Đối tác hoặc được quy định trong quy chế trả lương, quy chế tiền lương của Đối tác.

10. **Ngày trả lương:** Là ngày Đối tác thực hiện trả lương của Người lao động của Đối tác theo thỏa thuận trong Hợp đồng lao động hoặc quy định, quy chế trả lương của Đối tác tại từng thời kỳ.

11. **Tạm ứng tiền lương:** Là việc Đối tác (thông qua Công Ty) ứng trước cho Người lao động của Đối tác một phần hoặc toàn bộ tiền lương theo thỏa thuận trong Hợp đồng lao động vào trước Ngày trả lương, tương đương với tiền lương thực tế mà Người lao động của Đối tác đã tích lũy tính tới ngày liền kề trước ngày khởi tạo yêu cầu tạm ứng tiền lương trên Ứng dụng Flexpay do Công Ty cung cấp.

12. **Yêu cầu tạm ứng tiền lương:** Là việc Người lao động của Đối tác yêu cầu thanh toán trước một phần tiền lương theo thỏa thuận giữa Người lao động và Đối tác, thông qua Ứng dụng Flexpay.

13. **Hạn mức tạm ứng tiền lương của Khách hàng:** Là số tiền tối thiểu/tối đa mà Người lao động của Đối tác (Khách hàng) được quyền yêu cầu tạm ứng tiền lương, căn cứ trên thực tế tiền lương mà Người lao động của Đối tác đã tích lũy. Trường hợp Đối tác không có quy định khác thì hạn mức tạm ứng tiền lương tối đa mà Người lao động của Đối tác được quyền tạm ứng là tổng số tiền lương trên thực tế đã tích lũy, tính tới ngày liền kề trước ngày khởi tạo yêu cầu tạm ứng tiền lương thông qua Ứng dụng Flexpay. Tùy theo quy định của Đối tác, hình thức trả lương có thể trả lương theo thời gian, trả lương theo sản phẩm hoặc trả lương khoán. Để làm rõ, Đối tác sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về hình thức trả lương cho Người lao động được áp dụng trong từng thời kỳ, làm căn cứ để Công Ty thiết kế và tùy chỉnh sản phẩm, dịch vụ cung cấp phù hợp với nhu cầu của Đối tác và Người lao động của Đối tác. Hạn mức tạm ứng tiền lương tối thiểu, hạn mức tạm ứng tiền lương tối đa (nếu có) sẽ được hiển thị/thông báo cho Người lao động của Đối tác khi khởi tạo yêu cầu tạm ứng tiền lương trên Ứng dụng Flexpay.

14. **Số tiền ứng trước:** Là số tiền mà Người lao động của Đối tác yêu cầu tạm ứng được khởi tạo, phê duyệt và xử lý thành công thông qua Ứng dụng Flexpay. Để làm rõ, Số tiền ứng trước được hiểu là số tiền trước khi trừ Phí sử dụng Dịch vụ mà Người lao động của Đối tác phải thanh toán cho Công Ty (nếu có). Số tiền ứng trước được xử lý thành công sẽ là căn cứ để Đối tác trừ vào kỳ lương gần nhất theo quy định, quy chế trả lương của Đối tác tại từng thời kỳ. Để tránh hiểu lầm, Số tiền ứng trước được hiểu như ví dụ sau đây: Người lao động của Đối tác yêu cầu tạm ứng tiền lương với số tiền yêu cầu tạm ứng là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). Yêu cầu tạm ứng đáp ứng đầy đủ các điều kiện tạm ứng và được phê duyệt trên Ứng dụng Flexpay. Phí Dịch vụ mà Người lao động phải trả cho Công Ty là 20.000 đồng (giả sử Phí Dịch vụ là 1% trên số tiền yêu cầu tạm ứng), giảm giá/ưu đãi Phí Dịch vụ: 10.000 đồng. Công Ty sẽ thực hiện thanh toán chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Người lao động số tiền là $2.000.000 - 20.000 + 10.000 = 1.990.000$ đồng. **Số tiền ứng trước được xác định là 2.000.000 đồng.**

15. **Thời điểm thanh toán tạm ứng:** Là thời điểm mà Công Ty (theo ủy quyền thay mặt từ

Đối tác) thực hiện chuyển khoản tạm ứng cho Người lao động của Đối tác theo yêu cầu tạm ứng tiền lương đã được phê duyệt thông qua Ứng dụng Flexpay.

16. **Phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ (phí Dịch vụ):** Là khoản tiền mà Đối tác và/ hoặc Người lao động của Đối tác phải thanh toán cho Công Ty để sử dụng Sản phẩm, dịch vụ phần mềm của Công Ty. Phí Dịch vụ được tính cho từng Yêu cầu tạm ứng tiền lương xử lý thành công thông qua Ứng dụng Flexpay. Chi tiết Phí Dịch vụ sẽ thực hiện theo chính sách của Công Ty quy định tại từng thời kỳ và được thông báo trước cho Khách hàng khi Khách hàng khởi tạo yêu cầu tạm ứng tiền lương trên Ứng dụng Flexpay.

17. **Giao dịch thành công:** là giao dịch ứng lương mà Công Ty đã chuyển tiền thành công vào tài khoản thanh toán của Khách hàng và tài khoản thanh toán của Khách hàng được ghi có số tiền tương ứng .

18. **Giao dịch Thất bại:** là giao dịch ứng lương mà Công Ty chuyển tiền không thành công hoặc tài khoản thanh toán của Khách hàng không được ghi có thành công.

19. **Thời gian chờ:** là khoảng thời gian mà từ lúc Khách hàng thực hiện Yêu cầu tạm ứng tiền lương cho đến khi nhận được kết quả giao dịch (Giao dịch thành công hoặc Giao dịch Thất bại).

20. **Dữ liệu cá nhân:** là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

21. **Xử lý dữ liệu cá nhân:** là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như:

thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Điều 2: Thỏa thuận sử dụng

1. Thỏa thuận sử dụng này xác nhận:

- Khách hàng đồng ý sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Công Ty cung cấp

- Khách hàng đồng ý với Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân (bao gồm chấp nhận của Khách hàng về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân; chấp nhận thông báo về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân, chấp nhận điều khoản và điều kiện về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân)
 - Khách hàng đồng ý đăng ký tính năng tạm ứng tiền lương tại Đối tác thông qua Ứng dụng Flexpay và xác nhận tính chính xác, trung thực của các thông tin về Khách hàng được quy định tại phần đầu của Thỏa thuận này. Công Ty/Đối tác được miễn trừ mọi trách nhiệm có liên quan do lỗi sai sót, bất cẩn của Khách hàng trong việc cung cấp, kiểm tra thông tin.
 - Khách hàng đồng ý cho phép Đối tác được chia sẻ thông tin của Khách hàng với Công Ty cho mục đích sử dụng tính năng tạm ứng tiền lương của Khách hàng thông qua ứng dụng Flexpay của Công Ty theo quy định của Thỏa thuận này, bao gồm không giới hạn: thông tin cá nhân của Khách hàng, thông tin liên quan đến hợp đồng lao động của Khách hàng tại Đối tác, các thông tin liên quan đến tạm ứng tiền lương của Khách hàng (như hạn mức, điều kiện tạm ứng, ...)
 - Khách hàng đồng ý thanh toán Phí sử dụng dịch vụ cho Công Ty thông qua việc cho phép Công Ty được căn trừ phí Dịch vụ trên Số tiền ứng trước khi thực hiện thanh toán chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của Khách hàng
 - Đồng ý và xác nhận Số tiền ứng trước sẽ được trừ vào kỳ lương gần nhất theo quy định của Đối tác. Tại kỳ lương gần nhất không đủ để khấu trừ, Số tiền ứng trước chênh lệch sẽ được tiếp tục khấu trừ ở kỳ lương tiếp theo cho đến khi hoàn thành việc khấu trừ. Trong mọi trường hợp, Số tiền ứng trước chưa khấu trừ vì bất cứ lý do nào sẽ được coi là khoản nợ của Người lao động với Đối tác. Đối tác có quyền áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật tại từng thời kỳ để thu hồi khoản nợ này.
 - Khách hàng xác nhận đã được thông báo đầy đủ về việc Đối tác ủy quyền cho Công Ty thay mặt Đối tác thực hiện thanh toán Số tiền ứng trước theo đề nghị của Khách hàng thông qua Ứng dụng Flexpay.
 - Số tiền ứng trước, phí Dịch vụ, các khoản giảm trừ/ưu đãi phí Dịch vụ (nếu có) sẽ được quy định cụ thể tại Yêu cầu tạm ứng tiền lương được khởi tạo và xử lý thành công thông qua Ứng dụng Flexpay. Yêu cầu tạm ứng tiền lương là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận sử dụng này.
2. Giới thiệu tính năng tạm ứng tiền lương trên Ứng dụng Flexpay
- Tính năng tạm ứng tiền lương trên Ứng dụng Flexpay là giải pháp chi lương linh hoạt được Công Ty và Đối tác hợp tác triển khai trên cơ sở áp dụng công nghệ vào quá trình khởi tạo, phê duyệt, theo dõi và quản lý các yêu cầu tạm ứng tiền lương của Người lao động, đơn giản hóa các thủ tục cũng như kịp thời giải quyết yêu cầu tạm ứng tiền lương nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết của bản thân Người lao động và gia đình, giúp Người lao động yên tâm gắn kết với Đối tác, qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh cho Đối tác.
 - Khách hàng đủ điều kiện khởi tạo Yêu cầu tạm ứng tiền lương được phép khởi tạo Yêu cầu tạm ứng tiền lương theo Hạn mức tạm ứng tiền lương do Đối tác/Công Ty quy định tại từng thời kỳ theo nguyên tắc Khách hàng được quyền
 - tạm ứng một phần hoặc toàn bộ tiền lương vào trước Ngày trả lương, tương đương với tiền lương thực tế mà Người lao động của Đối tác đã tích lũy tính tới ngày liền kề trước ngày khởi tạo yêu cầu tạm ứng tiền lương trên Ứng dụng Flexpay do Công Ty cung cấp.
 - Hoàn trả Số tiền ứng trước: Số tiền ứng trước sẽ được Đối tác khấu trừ vào kỳ lương gần nhất theo quy định, quy chế trả lương do Đối tác ban hành.

- Phí Dịch vụ, ưu đãi/giảm giá phí Dịch vụ: theo quy định của Công Ty tại từng thời kỳ và sẽ được thông báo trên Ứng dụng Flexpay trước khi Khách hàng khởi tạo Yêu cầu tạm ứng tiền lương.
- Cấp quyền sử dụng phần mềm Ứng dụng Flexpay:
 - +) Khách hàng được sử dụng đầy đủ các tính năng Công Ty cung cấp trên Ứng dụng Flexpay. Với các tính năng yêu cầu đăng ký trước khi sử dụng, Khách hàng đảm bảo hiểu rõ điều kiện sử dụng, đã hoàn thành đăng ký sử dụng theo quy định của Công Ty tại từng thời kỳ và đáp ứng điều kiện tại thời điểm sử dụng.
 - +) Công Ty có thể thay đổi, cập nhật, tạm dừng hoặc dừng cung cấp phần mềm Ứng dụng Flexpay tại bất kỳ thời điểm nào tùy theo quyết định của Công Ty. Khách hàng xác nhận, việc tiếp tục truy cập và sử dụng Ứng dụng Flexpay sau thời điểm Công Ty thay đổi, cập nhật đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với các thay đổi, cập nhật này.
 - +) Công Ty có toàn quyền cấp quyền sử dụng phần mềm Ứng dụng Flexpay cho bên thứ ba bất kỳ mà không chịu bất cứ ràng buộc nào với Khách hàng.
- 3. Cam kết về chất lượng sản phẩm, dịch vụ:
 - Công Ty cam kết nỗ lực cao nhất trong việc đảm bảo sự vận hành ổn định và hoạt động bình thường của Ứng dụng Flexpay, phù hợp với điều kiện, khả năng của Công Ty tại từng thời kỳ.
 - Khách hàng hiểu rõ và cam kết miễn trừ cho Công Ty mọi trách nhiệm pháp lý có liên quan trong trường hợp Khách hàng không truy cập, không sử dụng được Ứng dụng Flexpay do các nguyên nhân khách quan và chủ quan từ phía Khách hàng, sự kiện bất khả kháng, các sự cố,... không do lỗi của Công Ty. Trường hợp cần hỗ trợ, Khách hàng vui lòng liên hệ với Công Ty để được tư vấn kịp thời.
- 4. Điều kiện khởi tạo Yêu cầu tạm ứng tiền lương trên Ứng dụng Flexpay:
 - Đã hoàn thành xác thực thông tin cá nhân và cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin tài khoản thanh toán nhận tạm ứng tiền lương trên Ứng dụng Flexpay
 - Đã hoàn thành đăng ký sử dụng dịch vụ ứng lương tại Đối tác thông qua Ứng dụng Flexpay.
 - Tài khoản của Khách hàng được Đối tác kích hoạt trạng thái cho phép ứng lương.
 - Hạn mức tạm ứng tiền lương còn lại của Khách hàng khả dụng (nằm trong giới hạn cho phép)
 - Đối tác đang được kích hoạt trạng thái cho phép ứng lương trên hệ thống quản lý của Công Ty.
 - Hạn mức tạm ứng tiền lương còn lại của Đối tác khả dụng (nằm trong giới hạn cho phép)
- 5. Phí Dịch vụ
 - Phí dịch vụ được công bố và điều chỉnh bởi Công Ty, hiển thị đầy đủ khi Khách hàng khởi tạo Yêu cầu tạm ứng tiền lương. Với việc xác nhận khởi tạo Yêu cầu tạm ứng tiền lương, Khách hàng đồng ý với mức phí Dịch vụ được thông báo, đồng thời đồng ý cho phép Công Ty được trừ phí Dịch vụ trước khi chuyển khoản Số tiền thực nhận. - Phí Dịch vụ chỉ áp dụng cho Giao dịch Thành công.
 - Phương thức thanh toán phí Dịch vụ: trừ phí Dịch vụ vào Số tiền ứng trước, khi thực hiện thanh toán tạm ứng cho Khách hàng.

- Cơ sở tính phí dịch vụ: dựa vào chính sách kinh doanh tại từng thời kỳ của Công Ty, Công Ty sẽ áp dụng phương pháp tính phí Dịch vụ phù hợp như:
 - Chính sách thu phí cố định trên từng lần Yêu cầu tạm ứng tiền lương được phê duyệt và xử lý ở trạng thái Giao dịch thành công.
 - Chính sách thu phí theo phần trăm (%) Số tiền ứng trước được phê duyệt và xử lý ở trạng thái Giao dịch thành công.
 - Chính sách thu phí theo khoảng Số tiền ứng trước được phê duyệt và xử lý ở trạng thái Giao dịch thành công.
- **Số tiền thực nhận = Số tiền ứng trước – (Phí Dịch vụ - $\sum$ Phí được giảm)** Trong đó:
 - *Số tiền thực nhận*: số tiền Công Ty thực hiện chuyển khoản vào tài khoản thanh toán theo chỉ định của Khách hàng sau khi trừ phí Dịch vụ mà Khách hàng phải thanh toán cho Công Ty.
 - *Số tiền ứng trước*: số tiền mà Khách hàng yêu cầu tạm ứng thể hiện trên Yêu cầu tạm ứng tiền lương trước khi khấu trừ phí Dịch vụ mà Khách hàng phải thanh toán cho Công ty.
 - *Phí dịch vụ*: là số tiền phí mà Khách hàng phải trả cho việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty, không bao gồm ưu đãi/giảm giá.
 - *$\sum$ Phí được giảm*: tổng các loại phí được ưu đãi/giảm giá, gồm Phí do Đối tác chi trả (nếu có), phí giảm giá cho Khách hàng theo chính sách của Công Ty tại từng thời kỳ
 - Khi Khách hàng áp dụng mã khuyến mãi/giảm giá, thì chính sách giảm phí được tính trên *phí dịch vụ*.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

- Được Công Ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đúng các điều kiện, quy trình nghiệp vụ, chất lượng đã công bố của Công Ty;
- Được yêu cầu Công Ty hỗ trợ, tư vấn, giải thích trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ;
- Khách hàng có các quyền của chủ thể dữ liệu theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân;
- Được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do Công Ty gây ra trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện theo đúng hướng dẫn, cung cấp đầy đủ cho Công Ty (thông qua Ứng dụng Flexpay) những thông tin, tài liệu cần thiết cho việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công Ty; Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, hướng dẫn của Công Ty liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
- Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của Công Ty khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của Công Ty và khi có thay đổi về các thông tin này. Công Ty sẽ tiến hành bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng căn cứ trên thông tin Khách hàng đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Khách hàng. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Khách hàng chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất

- Tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều khoản và điều kiện sử dụng Ứng dụng Flexpay, Thỏa thuận dịch vụ, Chính sách quyền riêng tư/Chính sách bảo mật thông tin, và các quy định khác có liên quan theo chính sách do Công Ty ban hành tại từng thời kỳ;
- Thông báo cho Công Ty biết trước về những yêu cầu thay đổi trong quá trình sử dụng dịch vụ và phải chịu các chi phí hợp lý cho việc thực hiện những yêu cầu thay đổi này (nếu có) như thay đổi thông tin tài khoản thanh toán nhận tạm ứng tiền lương, thay đổi số điện thoại đăng ký tài khoản Ứng dụng Flexpay, ...;
- Hợp tác trong tất cả những vấn đề cần thiết để Công Ty có thể cung ứng dịch vụ một cách thích hợp;
- Thanh toán phí Dịch vụ cho Công Ty theo đúng nội dung đã được thông báo tại từng thời kỳ;
- Phối hợp với Công Ty, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
- Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình sử dụng dịch vụ của Công Ty; thông báo kịp thời cho Công Ty khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về dữ liệu cá nhân của mình hoặc nghi ngờ dữ liệu cá nhân của mình đang bị xâm phạm.
- Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu, chấp thuận mà mình tạo lập, cung cấp trên môi trường mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.
- Thường xuyên cập nhật các Quy định, Chính sách bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Công Ty trong từng thời kỳ được thông báo tới Khách hàng hoặc đăng tải trên Kênh giao dịch của Công Ty. Thực hiện các hành động theo hướng dẫn của Công Ty để thể hiện rõ việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân mà Công Ty thông báo tới Khách hàng trong từng thời kỳ.
- Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
- Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyền, nghĩa vụ của Công Ty

- Yêu cầu Khách hàng cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết để Công Ty thực hiện việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ;
- Xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo đúng mục đích, phạm vi và các nội dung khác đã thỏa thuận với Khách hàng;
- Được quyền điều chỉnh, sửa đổi, cập nhật Điều khoản và điều kiện sử dụng Ứng dụng Flexpay, Thỏa thuận sử dụng dịch vụ, các chính sách, quy định, quy trình cung cấp dịch vụ có liên quan;
- Được hưởng phí Dịch vụ theo chính sách phí Dịch vụ ban hành tại từng thời kỳ;
- Quyết định áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng
- Từ chối cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong trường hợp Khách hàng có các hành vi vi phạm sử dụng sản phẩm, dịch vụ và/hoặc không đáp ứng đủ điều kiện sử dụng dịch vụ theo quy định của Công Ty; Có quyền từ chối những yêu cầu không hợp pháp của Khách hàng;
- Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng theo đúng các điều kiện, quy trình nghiệp vụ, chất lượng mà Công Ty đã công bố;

- Thông báo ngay cho Khách hàng về việc thông tin, tài liệu mà Khách hàng đã cung cấp là không đầy đủ, không đảm bảo cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ của Công Ty;
- Tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin Khách hàng;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật.

Điều 5: Chấm dứt sử dụng

1. Công Ty có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt việc sử dụng tính năng tạm ứng tiền lương của Khách hàng trong trường hợp:

- Khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản, điều kiện sử dụng sản phẩm, dịch vụ nào của Công Ty;
- Khách hàng nằm trong danh sách khóa, tạm khóa sử dụng tính năng tạm ứng tiền lương theo quyết định của Đối tác (thường xảy ra với các trường hợp Khách hàng không đủ điều kiện tạm ứng tiền lương, Khách hàng vượt hạn mức tạm ứng, Khách hàng chưa hoàn thành khấu trừ Số tiền ứng trước tài kỳ lương gần nhất, ...)
- Khi Công Ty nghi ngờ có các hành vi gian lận của Khách hàng bao gồm không giới hạn các hành vi lợi dụng Ứng dụng Flexpay để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi trái đạo đức, trái thuần phong mỹ tục hoặc các hành vi nhằm trục lợi cá nhân, lợi dụng các lỗ hổng của hệ thống, cố tình làm sai lệch thông tin, can thiệp trái phép vào hệ thống quản lý của Công Ty;
- Tài khoản của Khách hàng không được truy cập tối thiểu một lần trong thời hạn 12 tháng liên tục;
- Không ảnh hưởng bởi các quyền nêu trên của Công Ty, Khách hàng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ phát sinh theo Thỏa thuận này và các quy định có liên quan khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công Ty;

2. Khách hàng có quyền gửi đến Công Ty đề nghị chấm dứt quyền sử dụng tính năng tạm ứng tiền lương trong trường hợp:

- Khách hàng đề nghị Công Ty chấm dứt việc sử dụng tính năng ứng lương và/hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của Công Ty bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Chúng tôi sau khi Khách hàng hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với Công Ty/Đối tác.
- Công Ty sẽ xóa tài khoản của Khách hàng trong trường hợp Công Ty chấm dứt việc quyền sử dụng của Khách hàng.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

1. Trong quá trình thực hiện thỏa thuận này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.
2. Trong trường hợp khởi kiện, các bên thống nhất lựa chọn Tòa án nơi Công Ty đặt địa chỉ trụ sở chính là Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Điều 7: Điều khoản chung

1. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng đăng nhập vào Ứng dụng Flexpay để thực hiện xác thực thông tin đăng ký. Khi Khách hàng đồng ý với Thỏa thuận sử dụng này, Khách hàng xác nhận đã chấp nhận các điều khoản, điều kiện sử dụng và cam kết tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ được đề cập tại Thỏa thuận này.
2. Thỏa thuận này được các bên ký kết theo phương thức điện tử. Khách hàng đồng ý rằng, chữ ký điện tử của Khách hàng được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, ...được hệ

thông kỹ thuật của Công Ty xác thực thông qua việc Khách hàng sử dụng các yếu tố bảo mật là tên đăng nhập, mật khẩu của Khách hàng để đăng nhập vào Ứng dụng Flexpay thực hiện các hành động nhập thông tin đăng ký, kích chọn Đăng ký trên Ứng dụng (đồng ý với Thỏa thuận sử dụng) và nhập mã OTP được gửi tới số điện thoại khai báo của Khách hàng để hoàn tất việc xác nhận đăng ký sử dụng các tính năng, sản phẩm, dịch vụ của Công Ty. Thỏa thuận được coi là đã được ký kết bởi Khách hàng khi hệ thống kỹ thuật của Công Ty xác thực Khách hàng và xác nhận sự chấp thuận của Khách hàng thông qua xác thực các yếu tố bảo mật và quá trình Khách hàng thực hiện các hành động để hoàn tất việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

3. Tại thời điểm đăng ký và đồng ý giao kết Thỏa thuận này, Khách hàng xác nhận đã được Công Ty/Đối tác cung cấp đầy đủ các thông tin quan đến Thỏa thuận này bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về điều kiện sử dụng, hạn mức tạm ứng tiền lương, phí Dịch vụ và phương pháp tính phí Dịch vụ, và hiểu rõ các điều khoản, điều kiện sử dụng các tính năng, sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên Ứng dụng Flexpay.
4. Các Bên thừa nhận rằng việc xác lập Thỏa thuận này hoàn toàn tự nguyện, không giả tạo, không bị ép buộc, lừa dối, đe dọa, nhầm lẫn. Các Bên đã đọc lại, hiểu rõ và nhất trí xác lập Thỏa thuận này.

Chữ ký xác nhận của các bên

KHÁCH HÀNG

(Đã ký bằng chữ ký điện tử)

CÔNG TY

(Đã ký)

Nguyễn Hải Vinh